

1500018-34.2022.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... de Processo Penal:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500018-34.2022.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2010956/2022 - DEL.POL.CONCHAL, 16489041 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

Autor Desconhecido 1 e outro

Réu Preso

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

WANDERSON TAFAREL GENEROSO, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 16 de agosto de 2021, por volta das 21h30m, no interior do Sítio denominado "Toatoa", Bairro Pádua Salles, zona rural, neste Município e Comarca de Conchal, WANDERSON TAFAREL GENEROSO, qualificado a fls. 10, agindo em concurso e com identidade de propósitos e desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, mediante grave ameaça exercida através de uso de arma de fogo, subtraiu, para proveito de ambos, 01 (um) cartão bancário, R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais em espécie, 02 (dois) botijões de gás, 01 (um) televisor da marca Philco e, ainda, uma motocicleta da marca Yamaha, modelo Fazer, placas FCV-5846, bens pertencentes a vítima Vicente Paula dos Santos (idoso de 67 anos).

A denúncia foi recebida em 21 de fevereiro de 2022 (fls. 34/37), o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 87/103). Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, interrogado o réu. Encerrada a fase de instrução, o Ministério Público e defesa pediram a absolvição do réu.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva da denúncia é improcedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pela Portaria (fls. 06), Foto da arma de fogo (fls. 25), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 13), , Relatório Final (fls. 21) e pala prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, é duvidosa.

A vítima, Vicente Paula dos Santos, ouvida em solo policial, disse: "Informa que reside em um rancho localizado ao Bairro Padua Salles, denominado Rancho Tô a Toa. Que no dia 16/08/2021, por volta das 21h30, estava no local, onde reside sozinho, assistindo televisão, quando dois indivíduos com capuzes no rosto, entraram no local e anunciaram o roubo. Um dos indivíduos portava um revólver e um segundo, portava uma arma longa, de cor "cromada". Foi subtraído do declarante, cartão bancário, R\$ 250,00 em dinheiro, 02 botijões de gás, um televisor Philco, e sua motocicleta Yamaha FAzer 2015, de placa FCV-5846; Informa a vítima que ambos os indivíduos eram de cor parda. Nesta Unidade Policial após visualizar o acervo fotográfico criminal, apontou a fotografia de WANDERSON TAFFAREL GENEROSO - RG CIV: 47412251, como indivíduo muito parecido com um dos autores, seja pela compleição física, bem como que apesar de estar usando um capuz, era possível ver a região dos olhos, além de que em dado momento tal rapaz, ergueu o capuz e passou a tomar uma cerveja que havia na casa do declarante, tornando assim, possível também visualizar a região da boca e nariz. Com relação a arma de fogo, foi apresentada uma fotografia de armamento apreendido recentemente, uma espingarda calibre 12, inoxidável (cromada), o qual o declarante apontou como sendo muito semelhante a arma utilizada no roubo ao qual foi vítima. Com relação ao segundo, o qual portava tal arma de fogo longa (cromada) suas características com exceção da cor de pele, não foi possível visualizar, uma vez que ficou mais distante." (sic)

Ouvida em juízo, disse que mora sozinho e, de repente chegaram duas pessoas armadas, com mas máscara e capuz. Os dois estavam armados e fizeram o depoente entrar na residência e ficar sentado lá. Levaram os bens descritos na exordial acusatória. Acredita que tivesse um carro do lado de fora para eles conseguirem levarem os bens. Quando reconheceu a pessoa na delegacia, por fotografia, também não tinha certeza, já que no momento do crime a pessoa estavam com capuz.

Reconheceu duas pessoas diferentes durante a audiência. Não reconheceu a arma de fls. 25. Na delegacia foram apresentadas três fotos para reconhecimento.

O escrivão que acompanhou o reconhecimento, Fábio Corrêa de Souza, ouvido em juízo, disse que a vítima reconheceu o réu por meio de um álbum fotográfico, a vítima teve certeza ao reconhecer o réu. Foi apresentada uma fotografia da arma, que estava em poder do réu, que a vítima apontou como muito semelhante. A vítima e o réu residiam no mesmo bairro. A arma que foi apreendida com o réu é cromada e muito rara.

O réu, em solo policial, reservou-se ao direito de permanecer calado.

Ouvido em juízo, disse que não cometeu o crime. A sua arma tem dois canos. Conhece a vítima. Ele tem um rancho perto de sua propriedade. Conhece ele há uns 5, 6 anos. Nunca entrou na casa da vítima. A vítima é uma pessoa muito boa.

O caso dos autos é de absolvição. A vítima não foi capaz de reconhecer o réu em juízo. Ao contrário, primeiro reconheceu uma pessoa (que não era o réu) e, na sequência, reconheceu outra pessoa, que também não era o acusado.

Além disso, não foi capaz de reconhecer a arma, afirmando que acreditava que ela tinha um cano, quando a do réu tinham dois canos. Pontua-se, ainda, que o réu não foi encontrado em posse da res furtiva.

Como se observa, a única prova contundente que existe no feito em relação ao acusado é o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, que a própria vítima afirmou que realizou sem certeza.

O reconhecimento fotográfico, por sua vez, é insuficiente para sustentar um édito condenatório, mormente na hipótese dos autos, que a vítima não tinha certeza quando fez o reconhecimento.

Registra-se, outrossim, que os estudos apontam que a maioria dos erros judiciais são decorrentes de condenações escoradas em reconhecimentos falhos e, diga-se de passagem, na sua maioria, reconhecimentos que observaram certas cautelas mínimas, o que não é o caso dos autos.

Em outras palavras, o reconhecimento, por si só, quando adotada as cautelas necessárias, já é procedimento bastante falho para se estabelecer a autoria de um crime. O reconhecimento fotográfico, por sua vez, é ainda mais passível de erros e equívocos.

Neste sentido, aliás, decidiu recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a nulidade absoluta de reconhecimentos realizados sem a observância do artigo 226, do Código de Processo Penal:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. (...) (HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC - 2020/0179682-3 - RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Superior Tribunal de Justiça - Julgado em 27/10/2020)

À guisa, portanto, de mais elementos, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório e absolvo o réu das acusações a eles imputadas na denúncia nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Em razão da absolvição, expeça-se alvará de soltura clausulado.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Conchal, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA